

강사료 지급 규정

〈대검 예규 제770호 2015. 2. 4. 제정〉

〈대검 예규 제1263호 2022. 2. 8. 개정〉

〈대검 예규 제1364호 2023. 9. 12. 개정〉

제1조[목적]이 규정은 대검찰청 및 각급 검찰청에서 실시하는 각종 교육 및 세미나와 관련하여 강사료 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조[강사의 구분]강사는 외부강사와 내부강사로 나눌 수 있고, 내부강사는 법무 및 검찰청 직원으로 한다.

제3조[지급기준]① 강사료는 별표의 기준에 따라 지급하고, 별표에 열거되지 아니한 강사에 대하여는 공무원인재개발법, 공무원임용령, 공무원보수규정, 공무원여비규정, 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 등 관계 법령을 참고하여 별표의 지급 기준 중 가장 유사한 등급을 적용한다. 단, 타 부처 공무원인 경우 소속 부처 「공무원 행동강령」 외부강의 대가 기준의 범위 내에서 지급하여야 한다.

② 별표의 지급기준에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 달리 지급할 수 있다.

1. 강사료가 특별히 예산에 편성된 경우에는 그 기준에 따라 지급할 수 있다.
2. 우수강사 확보, 강의 필요성 등을 고려하여 검찰총장이 특히 필요하다고 인정하는 경우 별표의 기준에 따라 산정한 지급액의 2배 범위 내에서 증액하여 지급할 수 있다.

③ 강사료에는 강의와 관련된 원고료가 포함되며, 강사에게 여비를 지급해야 할 필요가 있는 경우 실비의 범위에서 「공무원여비규정」을 준용하여 지급할 수 있다.

④ 내부강사의 경우 다음의 요건을 모두 충족하는 경우 여비 이외에 별도로 강사료를 지급할 수 있다.

1. 소속직원이외의 인원이 강의 대상 인원의 1/2이상을 차지
2. 강의준비에 장시간이 소요되거나 전문적인 지식이 요구되는 등 실비보전과 자체교육의 내실화를 위해 필요하다고 판단하는 경우

⑤ 수도권(서울·경기·인천), 강원도, 충청남·북도(세종특별자치시, 대전광역시 포함), 경상남·북도(대구·울산·부산광역시 포함), 전라남·북도(광주광역시 포함) 및 제주도를 기준으로 강사의 주 업무지와 출강지가 각각 다른 지역에서 2시간 이내 강의를 위해 위촉된 강사에 대해 강사료의 20% 범위 내에서 추가 지급할 수 있다. 단, 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 적용 대상인 공직자 등에 대하여는 강사료와의 합계 금액이 청탁금지법 시행령의 외부강의등 사례금 상한액을 초과하지 않는 범위 내에서 지급하여야 한다.

제4조[강의시간의 산정]① 강의시간은 다음과 같이 산정한다.

1. 1시간 이하 : 1시간
2. 1시간 초과 2시간 이하 : 2시간
3. 2시간 초과 3시간 이하 : 3시간
4. 3시간 초과 : 4시간

제5조[지급시기 및 방법]① 강사료는 강의 종료 후에 지급한다.

② 강사료는 강사가 지정하는 금융기관에 「국고금관리법」에 따라 계좌이체 방식으로 지급한다.

부 칙 <대검 예규 제770호, 2015. 2. 4.>

제1조[시행일자]이 규정은 2015년 2월 4일부터 시행한다.

부 칙 <대검 예규 제1263호, 2022. 2. 8.>

제1조[시행일자]이 규정은 2022년 2월 8일부터 시행한다.

부 칙 <대검 예규 제1364호, 2023. 9. 12.>

제1조[시행일자]이 규정은 2023년 9월 12일부터 시행한다.

[별표]<개정 2022. 2. 8.>

강사로 지급 대상 및 기준

구분		지급대상	지급기준	지급액
외부강사	특별강사 (Ⅰ)	- 국회의원, 국무위원(급), 대법관, 대학총장 - 변호사협회장, 종업원 100인 이상의 로펌대표변호사 - 방송매체의 메인 MC, 중앙일간지 고정 칼럼 기고자 - 유명 예체능인, 인간문화재 - 상시고용인원 200인 이상의 기업 대표 - 상시고용인원 100인 이상의 연구소·센터 등 대표 - 검찰총장이 인정하는 동등 이상 자격 있는 해당 분야 권위자	1회당 (2시간 이내)	100만원 이내
	특별강사 (Ⅱ)	- 차관(급), 대학부총장(급), 법원장(급) - 10년이상 경력의 대학 정교수, 명예교수 - 국영기업체장, 정부출연연구기관장 - 저명 방송·언론·문화·예술·종교인 - 상시고용인원 200인 미만의 기업 대표 - 상시고용인원 50인 이상 100인 미만의 연구소·센터 등 대표 - 검찰총장이 인정하는 동등 이상 자격 있는 해당 분야 권위자	최초 1시간	30만원
			초과 시간당	20만원
	전문강사 (Ⅰ)	- 법조경력 10년 이상의 판사 - 고위공무원단(상당)에 속하는 공무원(실·국·본부장급) - 대학 조교수 이상의 교수 - 10년 이상의 경력의 의사, 변호사, 변리사, 공인회계사, 세무사, 감정평가사, 연구기관 연구원 - 사회 주요단체 강의 전문가, 방송·문화·예술·종교인 - 대기업 이사급 이상 - 상시고용인원 50인 미만의 연구소·센터 등 대표 - 검찰총장이 인정하는 동등 이상 자격 있는 해당 분야 권위자	최초 1시간	24만원
			초과 시간당	12만원
	전문강사 (Ⅱ)	- 법조경력 10년 미만의 판사 - 3~4급 상당 공무원 - 일반강사(Ⅰ)이외의 외부강사	최초 1시간	17만원
			초과 시간당	9만원
	전문강사 (Ⅲ)	- 5급(상당) 이하 공무원, 공익법무관 - 전산교육 강사	최초 1시간	14만원
			초과 시간당	7만원
	보조강사	- 주장사의 교육진행에 보조 역할을 직접 담당하는 자 (단, 강의매체의 조작용 불인정)	최초 1시간	5만원
초과 시간당			3만원	
내부강사		- 법무부 및 검찰청 소속 직원 (규정 제3조 제4항 충족시)	시간당	5만원이내 (일 7만원 한도)

※ 전직 경력은 현직에 준하여 적용한다.

※ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제2조 제2호에 따른 공직자등에게 강사수당을 지급하는 경우 그 총액은 강의 시간에 관계없이 같은 법 시행령 제25조 및 별표2에 해당하는 금액을 초과할 수 없다.